

0000221-05.2015.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, em ponto conhecido de tráfico de drogas, uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000221-05.2015.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000221-05.2015.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO CARLOS DA MOTA SEGGER PENA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

JOÃO CARLOS DA MOTA SEGGER PENA, RG nº 48.399.267 /SP., qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

De acordo com a denúncia, no dia 23 de janeiro de 2015, às 17h:30min, na Avenida Pedro de Toledo, 397, Gonzaguinha, nesta cidade de São Vicente, João Carlos da Mota Segger Pena, trazia consigo e vendia 03 (três) flaconetes de cocaína, pesando aproximadamente 0,004 gramas, para fornecimento e entrega a consumo e terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16 e auto de constatação preliminar de fls. 17.

Segundo restou apurado, policiais militares em patrulhamento pelo local avistaram o denunciado e o adolescente Gênesis Américo do Nascimento trocando objetos e resolveram abordá-los.

Em poder do adolescente os policiais encontraram um flaconete de cocaína, tendo ele alegado que comprou a droga do denunciado. Já em poder do denunciado os policiais apreenderam três flaconetes de cocaína, uma balança digital, a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), além de sacos plásticos usualmente utilizados para embalar

drogas.

Diante das circunstâncias da prisão, da apreensão de dinheiro, balança e sacos utilizados para embalar drogas, além da confissão do adolescente, evidencia-se que o denunciado trazia consigo e vendia os entorpecentes para fins de tráfico (fls. 01d/02d).

O réu foi notificado (fls 46/47) e apresentou defesa prévia (fls. 48evº). BOPM (fls. 60/61). Embargos de declaração opostos pela defesa contra decisão de fls. 49 (fls. 63/64). Rol de testemunhas arroladas pela defesa (fls. 65). Decisão negou provimento aos embargos de declaração, mantendo-se a decisão de fls. 49, nos seus termos (fls. 67). Laudo pericial (fls. 73evº). Rol de testemunhas arroladas pela defesa (fls. 75).

Termo de audiência de fls. 80/81. Presente a testemunha e defesa Adeilton Pereira Couto, Mariana Martins Litio e Valéria Cristina de Jesus Nascimento, Ausente a testemunha de acusação Rogério Rodrigues Magalhães. O MP insistiu na oitiva da testemunha e requereu nova designação. A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva de João. O Ministério Público requereu o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. O Juiz indeferiu o pedido da defesa e redesignou a audiência para o dia 23/06/2015 às 14:30 horas.

Laudo pericial (fls. 91/92). Decisão de fls. 96 deu por prejudicada a audiência designada a fls. 81, determinou a liberação da pauta e revogou a prisão preventiva decretada, impondo ao réu as medidas cautelares previstas no artigo 319, inciso I e IV, do Código de Processo Penal, bem como determinou a expedição de alvará de soltura clausulado. Alvará de soltura cumprido (fls. 104/105). Manifestação do Ministério Público pela desistência da oitiva do adolescente Gênesis Américo do Nascimento (fls. 114evº), o que foi homologado à fls. 115. Manifestação da defesa pela insistência na oitiva da testemunha Gênesis (fls. 115Vº).

Termo de audiência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP. Ouvida a testemunha PM Jefferson Luiz de Oliveira Carvalho (fls. 146).

Termo de audiência da 16ª Vara Criminal Central do Fórum da Barra Funda – São Paulo/SP. Ouvida a testemunha PM. Rogerio Rodrigues Magalhães (fls. 155/157).

Termo de audiência de fls. 187. Presente a testemunha de defesa Adeilton Pereira Couto. Ausentes as testemunhas de defesa Mariana Martins Lolito e Valéria Cristina de Jesus Nascimento, não localizadas. Pela defesa foi dito que insistia na oitiva da testemunha Gênesis, bem como da testemunha Valéria Cristina, requerendo a realização de pesquisa de praxe para sua localização, desistindo da oitiva das testemunhas Adeilton e Mariana. Pelo Juiz, inicialmente foi ratificado o recebimento tácito da denúncia, saindo o réu citado no ato, bem como foi homologada a desistência manifestada em relação à oitiva da testemunha Adeilton Pereira Couto. Deliberação para tornar conclusos quanto aos demais requerimentos.

Termo de audiência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranavaí/PR. Ouvida a testemunha Gênesis Américo do Nascimento (fls. 281/282).

Manifestação da defesa pela desistência da testemunha Valéria (fls. 306), o que foi homologado à fls. 307.

Termo de audiência da 2ª Vara da Comarca de Mirandópolis/SP. Interrogado o réu João Carlos da Mota Segger Pena (fls. 323/324).

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu João Carlos da Mota Segger Pena, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, decretando-se a perda da quantia em dinheiro apreendida em favor da União. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em juízo, a testemunha PM Jefferson Luiz de Oliveira Carvalho, disse que estava com seu parceiro soldado Magalhães patrulhando e viu um indivíduo entregando algo para o outro; acharam suspeitos e cada um conseguiu abordar um; com o réu foi encontrado

três pinos com uma fita isolante azul maçando; com o outro indivíduo que abordou tinha um flaconete semelhante também com uma fita azul; com o réu também foi localizado dinheiro, cinquenta reais; mas não lembra se eram trocados; indagado, o réu ficou quieto; o outro indivíduo afirmou que havia comprado do réu o entorpecente; foi dado voz de prisão e ambos foram levados à delegacia (depoimento de fls. 146).

Em juízo, a testemunha PM. Rogerio Rodrigues Magalhães, disse que estavam em patrulhamento pela Pedro de Toledo e junto com o parceiro avistaram dois indivíduos trocando alguma coisa, que ao perceberem a proximidade da viatura ficaram desconfiados, se afastaram e seguiram em sentido contrário; abordou um deles e o parceiro abordou o outro; eles foram abordados em razão da atitude suspeita; com João Carlos foi encontrado três pinos de cocaína, uma balança digital, cinquenta reais em espécie e uns sacos plásticos; João Carlos não quis dizer nada durante a abordagem; o Gênesis disse que havia acabado de comprar o pino de João Carlos; não conhecia o réu; ele não aparentava ser usuário, apenas estava um pouco nervoso; a droga estava no bolso dele; havia movimento de pessoas por ser uma avenida de praia (gravação de fls. 155/157).

Em juízo, a testemunha Gênesis Américo do Nascimento disse que não conhecia João Carlos, o encontrou por acaso na praia e ficaram conversando enquanto fumavam um baseado; pegaram João Carlos e também foi pego porque estava próximo a ele; acharam um negócio com ele; quando foi abordado estava com 01 flaconete de cocaína para uso próprio; não pegou a droga com ele, comprou na pracinha; comprou apenas um e pagou dez reais; não conhecia João Carlos e nunca o tinha visto antes no local (gravação de fls. 281/282).

Em interrogatório, o acusado João Carlos da Mota Segger Pena disse que era aniversário do seu irmão, mora em frente à praia, fez um serviço num carro e ganhou cerca de cento e vinte reais; pegou a droga no quiosque; não conhecia o rapaz chamado Gênesis, não estava sozinho; na abordagem havia mais de vinte pessoas no quiosque usando drogas e consumindo bebidas alcoólicas; os policiais escolheram a dedo as pessoas que foram levadas para a delegacia; foi levado para a delegacia junto com um rapaz e mais quatro meninas; não estava com drogas, a droga foi encontrada no quiosque; era usuário e sabia que o local era ponto de tráfico; usou cocaína, pagou dez reais pelo pino; não viu a droga que foi apreendida; não portava droga alguma (gravação de fls. 325).

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls.16), auto de constatação preliminar (fls.17), laudo de exame químico toxicológico (fls. 60/61), no qual evidenciam a forma de embalagem das drogas em posse do denunciado, sacos plásticos usualmente utilizados para embalar entorpecentes e a balança digital, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, em ponto conhecido de tráfico de drogas, uma vez que esse entregou um entorpecente para outro indivíduo e ao perceberem a proximidade da viatura ficaram desconfiados, se afastaram e seguiram em sentido contrário, ao passo que a versão trazida pelo acusado se mostra fantasiosa, pois não se coaduna com a realidade fática, visto que o denunciado alegou que foi encaminhado injustamente a delegacia pois não estava na posse de drogas, não havendo nenhum indício inequívoco e contundente da existência deste fato.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante atinente à reincidência, diante da condenação anterior definitiva do acusado pelo crime do artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, c.c, artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (autos n. 0018832-77.2011.8.26.0590), nos termos do artigo 61, inciso

I do Código Penal, agravo a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na fase derradeira, estão ausentes as causas de aumento e diminuição, uma vez que a circunstância de o réu estar na presença de adolescente no dia dos fatos, embora descrita na denúncia de forma singela, não autoriza a majoração da pena, exigindo o tipo legal a demonstração de que o inimputável estava envolvido na conduta por ele praticada.

À luz dos artigos 33, § 3º, do Código penal, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena, devido à reincidência (autos n. 0018832-77.2011.8.26.0590).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado JOÃO CARLOS DA MOTA SEGGER PENA pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento das penas de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo, em regime inicial fechado.

Determino o perdimento de bens e valores, nos termos do art. 63 da lei nº 11.343/06. Faculto o direito ao recurso em liberdade.

PIC

São Vicente, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA